DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 13 de abril de 2026 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

Decisão de Diretoria nº 025/2026/P/C, de 30 de março de 2026

Estabelece procedimento técnico, no âmbito da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para avaliação da temporalidade da ocupação de lotes localizados em loteamentos regulares, implantados e registrados.

Este documento pode ser verificado pelo código 2026.04.10.1.1.33.16.203.1769577 em https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

CETESB
Governo do Estado de São Paulo
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Presidência

Nº Processo: 385.00000805/2026-32

Referente ao Relatório à Diretoria nº 001/2026/P/C, de 23/03/2026

Relatores: Thomaz Miazaki de Toledo e Paulo Guilherme Rigonatti

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 025/2026/P/C, DE 30 DE MARÇO DE 2026.

Estabelece procedimento técnico, no âmbito da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para avaliação da temporalidade da ocupação de lotes localizados em loteamentos regulares, implantados e registrados.

Considerando-se a necessidade da uniformização na atuação das agências ambientais no que concerne à emissão de autorizações para supressão de vegetação em loteamentos;

Considerando-se a realidade de implantação de loteamentos registrados;

Considerando-se a grande judicialização e diversidade de entendimentos atinentes ao assunto em questão;

Considerando-se a necessidade de consolidação de conceitos técnicos inexistentes na legislação vigente e de competência da CETESB, bem como a necessidade de solução de inúmeros processos em trâmite na Companhia;

Considerando o constante no Relatório à Diretoria nº 001/2026/P/C.

A **Diretoria Colegiada da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo**, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, **DECIDE**:

Artigo 1º - Nas análises de pedido para intervenção em APP com ou sem supressão de vegetação em lotes deverão ser observados os seguintes requisitos para a concessão da autorização solicitada:

I - comprovação de que a delimitação do lote respeitou a área de preservação permanente vigente à época em que foi criado;

II – verificação se o parcelamento do solo foi regularmente licenciado, registrado e implantado na forma como foi aprovado, sendo que tal aprovação, de acordo com a data em que realizada, poderá ter sido feita apenas pelo Município, pela CETESB ou pelo GRAPROHAB.

Artigo 2º - Para a comprovação de que a delimitação dos lotes respeitou as áreas de preservação permanente vigentes à época da implantação do licenciamento, poderão ser considerados, entre outros, os seguintes documentos:

a) fotografias aéreas datadas e com escala; imagens de satélite datadas;
b) carta planialtimétrica (EMPLASA, IGC, DAEE ou outras cartas oficiais);
c) matrícula com o registro do lote/loteamento;

d) planta com a aprovação do órgão responsável.
e) outros documentos que comprovem a data da ocupação na APP;

Artigo 3º - As análises mencionadas na presente Decisão de Diretoria dar-se-ão apenas para os lotes oriundos de parcelamento do solo feito na modalidade loteamento, e não para lotes oriundos de desmembramento.

Artigo 4º - Caso o loteamento tenha sido aprovado e registrado, porém não tenha sido completamente implantado, aplicar-se-á o disposto nesta Decisão de Diretoria apenas na porção do empreendimento que foi implantada.

Artigo 5º - Não poderão ser aplicadas as disposições desta Decisão de Diretoria:

I - em lotes que tiveram seu formato original alterado por meio de desmembramento ou anexação, com a alteração da configuração original aprovada e registrada.

II - em loteamentos que foram implantados de forma diferente de sua aprovação, incluindo-se nessa situação os casos em que ocorreu a unificação de lotes e viário, entre outras situações que tenham alterado o desenho do loteamento originalmente aprovado.

Artigo 6º - A manifestação da CETESB à respeito da temporalidade do loteamento se dará por meio de Parecer Técnico Outros, que poderá ser solicitado por meio do sistema e.CETESB para os Municípios que não estão aptos ao licenciamento ambiental.

Artigo 7º - Caso haja vegetação nativa no lote, além da emissão do Parecer Técnico Outros, caberá emissão de autorização para a sua supressão, de modo que seja possível a sua ocupação e a sua concessão deverá observar a legislação específica do bioma, Lei da Mata Atlântica – Lei Federal n° 11.428/2006 e Lei do Cerrado – Lei Estadual n° 13.550/2009.

Parágrafo único - Não se aplica nesta situação a Resolução SIMA 80/2020, em função do disposto em seu artigo 5º.

Artigo 8º - A compensação ambiental pela supressão de vegetação deverá ser calculada com base na Resolução SEMIL 02/2024.

Artigo 9º - Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo

Divulgue-se a todos os empregados da Companhia.

Diretoria Colegiada da CETESB, em 30 de março de 2026.

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor-Presidente

LIV NAKASHIMA COSTA
Diretora de Gestão Corporativa e Sustentabilidade

PAULO GUILHERME RIGONATTI
Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental

MARIA HELENA R. B. MARTINS
Diretora de Qualidade Ambiental

MAYLA MATSUZAKI FUKUSHIMA
Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental

Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena R B Martins**, **Diretora**, em 02/04/2026, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Liv Nakashima Costa**, **Diretora**, em 02/04/2026, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Mayla Matsuzaki Fukushima**, **Diretora**, em 06/04/2026, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Guilherme Rigonatti**, **Diretor**, em 07/04/2026, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Thomaz Miazaki De Toledo**, **Diretor Presidente**, em 09/04/2026, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0101876561** e o código CRC **9DCB87D9**.